Suvestinė redakcija nuo 2026-03-20

Įsakymas paskelbtas: TAR 2025-02-13, i. k. 2025-02283

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2025 m. vasario 13 d. Nr. VĮ-59
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 3D-519 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymą, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą ir Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą“, Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 3D-583 „Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros pertvarkymo į biudžetinę įstaigą“, 17.4 ir 17.6 papunkčiais, Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, 19 punktu, atsižvelgdamas į Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 6, 7 punktus,

t v i r t i n u Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

Direktorius Jonas Balkevičius

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
2025 m. vasario 11 d. raštu Nr. 2D-368 (12.190 K)

PATVIRTINTA
Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2025 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. VĮ-59
(Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2026 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. VĮ-72
redakcija)

MELIORACIJOS DARBŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) vykdomos melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros veiksmus: patikrinimų atlikimo tvarką, patikrinimų rūšis ir jų atlikimo būdus, neplaninių patikrinimų inicijavimo pagrindus, poveikio priemonių taikymo tvarką bei Agentūros priimamų administracinių sprendimų ar Agentūros darbuotojų veiksmų apskundimo tvarkas.

2. Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros tikslas – užtikrinti, kad savivaldybės, patikėjimo teise valdančios ir naudojančios valstybinį turtą – melioracijos statinius (toliau – savivaldybės) ir kiti subjektai, vykdytų melioracijos darbus ir naudotų melioracinius statinius tesėtai ir pagrįstai, tai yra, kad būtų laikomasi įstatymų, normatyvinių melioracijos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, o statomi statiniai atitiktų melioracijos statinių paskirties reikalavimus.

3. Apraše vartojamos sąvokos ir trumpiniai:

3.1. **ArcGis programa** – savitarnos principu GIS programinė įranga, kuri suteikia priemones talpinti turinį (GIS duomenis), jų pagrindu kurti žemėlapius, internetines aplikacijas, taip pat pasiekiamą turinį atsidaryti įvairiose aplinkose – interneto naršyklėje, darbastalio įrangoje ir mobiliuose įrenginiuose;

3.2. **DBSIS** – Agentūros veikloje naudojama dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema;

3.3. **Pažeidimas** – Agentūros Rinkos priežiūros departamento Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojų nustatytas reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose, nesilaikymo atvejis. Teisės aktų, nustatančių melioracijos darbų atlikimo ar melioracijos statinių naudojimo reikalavimus bei poveikio priemonių taikymą interaktyvus sąrašas skelbiamas Agentūros interneto svetainėje.

3.4. **Valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai** (toliau – melioracijos statiniai) – tai melioracijos statiniai apibrėžti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Melioracijos techniniame reglamente MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiose melioracijos darbų atlikimo ir melioracijos statinių naudojimo tvarką.

5. Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra apima:

5.1. savivaldybių ir kitų subjektų konsultavimą bei metodinės pagalbos teikimą;

5.2. prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią žalai melioracijos srityje kilti, užtikrinimą;

5.3. informacijos apie pagrindinius melioracijos darbų atlikimo ir melioracijos statinių naudojimo reikalavimus skleidimą;

5.4. savivaldybių veiklos melioracijos srityje rizikingumo vertinimą;

5.5. planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimą (nuotoliniu būdu ir vykstant į patikrinimą vietoje);

5.6. poveikio priemonių taikymą;

5.7. bendradarbiavimą su kitomis priežiūros institucijomis;

5.8. grįžtamojo ryšio užtikrinimą.

6. Konsultavimas bei metodinės pagalbos teikimas dėl melioracijos darbų atlikimo ir melioracijos statinių naudojimo bei grįžtamojo ryšio užtikrinimas atliekamas pagal kitas Agentūros direktoriaus patvirtintas tvarkas, reglamentuojančias asmenų konsultavimą Agentūros kompetencijos klausimais bei Agentūroje taikomas grįžtamojo ryšio priemones ir šių priemonių taikymo tvarką.

II SKYRIUS
SAVIVALDYBIŲ VEIKLOS MELIORACIJOS SRITYJE RIZIKINGUMO VERTINIMAS

7. Siekiant patikrinimus melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo srityje nukreipti prioritetinėmis kryptimis, šalinant galimai kilsiančius didžiausius, pavojingiausius pažeidimus bei efektyviausiai naudojant Agentūros išteklius, atliekamas savivaldybių veiklos melioracijos srityje rizikingumo vertinimas.

8. Savivaldybių veiklos melioracijos srityje rizikingumo vertinimas atliekamas pagal Savivaldybių veiklos valdant patikėjimo teise ir naudojant valstybei priklausančius melioracijos statinius rizikingumo vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2024 m. gegužės 6 d. Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-130 „Dėl Rizikos vertinimo melioracijos darbų ir melioracijos statinių valstybinėje priežiūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Atlikus savivaldybių veiklos melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo srityje rizikingumo vertinimą, ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. sudaromas Melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo patikrinimų planas, kuris tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu bei skelbiamas Agentūros interneto svetainėje.

III SKYRIUS
PATIKRINIMŲ RŪŠYS IR ATLIKIMO BŪDAI

10. Patikrinimai atliekami:

10.1. planine tvarka pagal kiekvienais kalendoriniais metais Agentūros direktoriaus įsakymu tvirtinamą N-ųjų metų melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo patikrinimų planą;

10.2. neplanine tvarka, esant pagrindams nurodytiems Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 13 dalyje.

11. Patikrinimų atlikimo būdai:

11.1. vykstant į savivaldybių teritorijose esamų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių vietą ir / arba atliekamų melioracijos darbų vykdymo vietą;

11.2. atliekant patikrinimą nuotoliu, tai yra atliekant administracinę veiklos patikrą – vertinant savivaldybių pateiktus dokumentus elektroninėmis priemonėmis, vertinant duomenis Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt, Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR2LT, valstybės įmonės Registrų centro

Nekilnojamojo turto registre esančius duomenis, vertinant duomenis ArcGis programos pagalba, naudojantis VĮ Žemės ūkio duomenų centro pateikta informacija apie savivaldybių teritorijose iš valstybės biudžeto lėšų atliktus melioracijos statinių ir polderių rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbus bei kitais oficialiais duomenimis ar informacija._Patikrinimas nuotoliu gali būti vykdomas tuo atveju, jei visų reikalavimų laikymąsi galima patikrinti pirmiau nurodytuose, valstybinėse oficialiose informacinėse sistemose, registruose, duomenų bazėse arba gaunant dokumentus, informaciją ar duomenis iš savivaldybių ar kitų institucijų. Vadovaujantis pirmiau nurodytais kriterijais Rinkos priežiūros departamento Melioracijos priežiūros skyriaus (toliau – Melioracijos priežiūros skyrius) vedėjas formuoja užduotį DBSIS atlikti administracinės veiklos patikrinimą nuotoliniu būdu Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojui.

12. Esant pagrindams, įtvirtintiems Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 33 straipsnio 13 dalyje, Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas surašo motyvuotą raštišką pavedimą vykdyti neplaninį patikrinimą ir skiria užduotį DBSIS Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojui atlikti patikrinimą.

13. Neplaninis patikrinimas turi būti atliktas ir patikrinimo rezultatai bei esant poreikiui sprendimas dėl poveikio priemonių skyrimo priimamas per 20 darbo dienų nuo pavedimo atlikti neplaninį patikrinimą dienos.

14. Kai dėl objektyvių priežasčių per Aprašo 13 punkte nurodytą terminą sprendimas negali būti priimtas, šis terminas Rinkos priežiūros departamento direktoriaus pagal motyvuotą Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjo prašymą gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Savivaldybei ir kitiems subjektams apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

15. Pagal tikrinamą objektą patikrinimai skirstomi į:

15.1. melioracijos statinių rekonstravimo darbų ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimus savivaldybėse;

15.2. vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių statybos (remonto) darbų kokybės ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimus savivaldybėse;

15.3. melioracijos ir hidrotechnikos statinių savivaldybių teritorijose techninės priežiūros patikrinimus; vykdomų ar įvykdytų melioracijos statinių statybos (remonto) darbų kokybės ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimus savivaldybėse;

15.4. savivaldybių veiklos kompleksinius patikrinimus melioracijos srityje, remiantis melioracijos techniniais reglamentais, melioracijos ir hidrotechnikos statinių savivaldybių teritorijose techninės priežiūros patikrinimus.

16. Ne vėliau kaip paskutinę einamojo kalendorinio mėnesio dieną Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas, vadovaudamasis rotacijos principu pagal einamųjų metų Melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo patikrinimų planą, paskirsto Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojams sekančio kalendorinio mėnesio planinius patikrinimus. Rotacijos principas netaikomas patikrinimams, atliekamiems pagal 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 3D-328 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimo priežiūrą. Šių projektų patikrinimus nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki jo užbaigimo gali atliekti tas pats paskirtas darbuotojas.

IV SKYRIUS
PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA

17. Pasirengimo patikrinimui etape Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas privalo:

17.1. jei patikrinimas bus atliekamas vykstant į savivaldybių teritorijose esamų valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių vietą ir atliekamų melioracijos darbų vykdymo vietą, tai vadovaudamasis Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2025 m. rugsėjo 5 d.

įsakymu Nr. VĮ-233 „Dėl komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje įforminimo tvarkos aprašo ir tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ nustatyta tvarka, pateikti tiesioginiam vadovui – Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjui per DBSIS nustatytos formos prašymą vykti į komandiruotę;

17.2. susipažinti su savivaldybės einamaisiais metais vykdomais ar ketinamais vykdyti melioracijos darbais ir kitais patikrinimui galinčiais daryti įtaką dokumentais;

17.3. nustato, kurių konkrečių objektų savivaldybėse ir / ar melioracijos statinių statybos (remonto) darbų kokybės patikrinimai bus atliekami, laikantis šių prioritetų eilės:

17.3.1. einamaisiais metais užbaigti projektai;

17.3.2. projektai, kuriuose iki planuojamo patikrinimo datos yra atlikta didžiausia darbų dalis (procentine išraiška);

17.3.3. ankstesniais kalendoriniais metais užbaigti projektai.

17.4. atlikti ankstesnių savivaldybės veiklos patikrinimų rezultatų (buvusių patikrinimų duomenų, taikytų poveikio priemonių, jų vykdymo) analizę, gautų skundų, savivaldybei suteiktų konsultacijų ir metodinės pagalbos (prevencinio pobūdžio priemonių) analizę;

17.5. prieš pradėdamas bet kurios rūšies patikrinimą (ar planinį, ar neplaninį), taip pat atliekant patikrinimą bet kuriuo būdu (tiek vykstant į veiklos vietą, tiek atliekant nuotoliu), informuoti savivaldybės atsakingąjį darbuotoją apie numatomą atlikti patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką, taip pat pateikti susipažinti reikalavimus ir jų atitiktį teisės aktams, pagal kuriuos bus atliekamas patikrinimas, nurodyti patikrinimo atlikimo vietą (statybvietę ar kito subjekto būstinę), paprašyti pateikti prieigą prie elektroninio statybos darbų žurnalo, arba pateiktų išrašą (kai pildomas šis žurnalas) bei dokumentų, susijusių su vykdomu remontu, statyba, kuriuos savivaldybė turės pateikti (jei šių dokumentų ar duomenų bei informacijos Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas neturi galimybių gauti iš kitų valstybės įstaigų, institucijų, jų valdomų atitinkamų duomenų bazių), sąrašą, taip pat informuoti savivaldybės atsakingąjį darbuotoją apie kitų subjektų privalomą (jei toks poreikis yra) dalyvavimą patikrinime;

17.6. apie numatomą planinį ar neplaninį patikrinimą savivaldybių atsakingus darbuotojus bei kitus asmenis informuoti el. paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo patikrinimo dienos;

17.7. pateikti savivaldybių atsakingajam darbuotojui susipažinti su jo teisėmis ir pareigomis patikrinimo metu (6 priedas);

17.8. Patikrinimo atlikimo metu, atliekant bet kurios rūšies patikrinimą (ar planinį, ar neplaninį), taip pat atliekant patikrinimą bet kuriuo būdu (tiek vykstant į veiklos vietą, tiek atliekant nuotoliu), atsižvelgiant į tikrinamą objektą, nurodytą Aprašo 15 punkte, Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas privalo užpildyti nustatytos formos melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo aktą (toliau – Patikrinimo aktas) (1 – 3 priedai).

18. Patikrinimo, neatsižvelgiant į jo tikrinamą objektą, atlikimo terminas turi būti ne ilgesnis nei 4 darbo dienos.

19. Baigus patikrinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikrinimo pabaigos, Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas Patikrinimo aktą pateikia per DBSIS peržiūrėti Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjui. Vedėjas įvertina Patikrinimo akto užpildymą, prie Patikrinimo akto pridedamus dokumentus, patvirtinančius nustatytas faktines aplinkybes. Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjui pritarus – Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas pasirašo Patikrinimo aktą el. parašu bei skiria Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjui DBSIS užduotį „susipažinti“. Jei Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas nustato netikslumus dėl Patikrinimo akto užpildymo, Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas Patikrinimo aktą tikslina, o jei kyla abejonių dėl patikrinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių –

Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas turi teisę pakartotinai pavesti atlikti patikrinimą kitam šio skyriaus darbuotojui negu patikrinimą atlikusiam darbuotojui.

20. Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas pasirašytą Patikrinimo aktą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo Patikrinimo akto užregistravimo dienos DBSIS išsiunčia (el. paštu, per DBSIS) savivaldybei susipažinti. Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas privalo užtikrinti savalaikį Patikrinimo aktų išsiuntimą tikrintoms savivaldybėms.

21. Savivaldybė ir kiti subjektai (jei tokie patikrinime dalyvavo ir jų atžvilgiu yra nustatomos faktinės aplinkybės) turi teisę per 5 darbo dienas nuo Patikrinimo akto gavimo dienos informuoti Agentūrą el. paštu info@zua.lt, jei nesutinka su nustatytais patikrinimo rezultatais. Jei per nurodytą terminą negaunamas savivaldybės ir kitų subjektų (jei tokie patikrinime dalyvavo ir jų atžvilgiu yra nustatomos faktinės aplinkybės) atsakymas, laikoma, kad savivaldybė ir kiti subjektai buvo informuoti ir sutinka su atlikto patikrinimo rezultatais.

22. Jei gaunamas savivaldybės ir (ar) kitų subjektų nesutikimas dėl patikrinimo metu nustatytų rezultatų, vertinami nesutikimo argumentai ir Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjo motyvuotu pranešimu Rinkos priežiūros departamento direktorius per 5 darbo dienas nuo nesutikimo dėl patikrinimo metu nustatytų rezultatų dienos priima vieną iš šių sprendimų:

22.1. atsisakyti tenkinti prašymą panaikinti / keisti patikrinimo rezultatus;

22.2. tenkinti prašymą panaikinti / keisti patikrinimo rezultatus ir esant poreikiui inicijuoti pakartotinį patikrinimą, kurį privalo atlikti kitas Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas ar darbuotojai.

23. Savivaldybės ir kiti subjektai ne vėliau kaip per 3 dienas nuo Aprašo 22 punkte priimto sprendimo dienos apie jį supažindinami raštu.

24. Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas, atlikdamas savo funkcijas, privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą, t. y. pranešimai apie patikrinimus asmenims (išskyrus viešojo administravimo subjektus) siunčiami atskirais el. laiškais arba nematomojoje laiško gavėjų eilutėje, taip pat neteikiama informacija, kurios asmenys neturi teisės gauti;

25. Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas po kiekvieno patikrinimo, praėjus 5 darbo dienų terminui savivaldybei pateikti nesutikimą dėl patikrinimo rezultatų, privalo užpildyti Patikrinimų rezultatų suvestinę (5 priedas). Jei savivaldybė ir (ar) kiti subjektai nesutinka su patikrinimo rezultatais, Patikrinimų rezultatų suvestinė užpildoma nedelsiant, kai įvertinami nesutikimo argumentai ir priimamas sprendimas, nurodytas šio Aprašo 22 punkte.

V SKYRIUS
SKUNDŲ ATRANKOS IR RIZIKOS VERTINIMAS

26. Melioracijos priežiūros skyrius, gavęs skundą dėl savivaldybių, patikėjimo teise valdančių ir naudojančių valstybinį turtą – melioracijos statinius, veiksmų ar neveikimo, atlieka skundo pirminį vertinimą pagal šiame skyriuje įtvirtintus rizikos kriterijus.

27. Skundai nagrinėjami vadovaujantis teisėtumo, proporcingumo, efektyvumo ir rizikos vertinimu grindžiamos priežiūros principais. Vertinant skundą atsižvelgiama į pažeidimo mastą, galimą žalą valstybei, skundo pakartotinumą, skundo aktualumą laiko požiūriu, savivaldybės ankstesnių patikrinimų rezultatus.

28. Neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas tik tais atvejais, kai nustatoma didelė rizika arba vidutinė rizika ir kai pažeidimo negalima objektyviai įvertinti nuotoliniu būdu.

29. Vertinant skundus prioritetas teikiamas galimiems pažeidimams, susijusiems su šiomis saugomomis vertybėmis:

29.1. žmonių gyvybės, sveikatos ir turto sauga (užtvindymo, griūties, avarijų rizika);

29.2. valstybės turto – melioracijos statinių – išsaugojimu ir tinkamu naudojimu;

29.3. melioracijos statinių funkcionalumo užtikrinimu ir jų paskirties laikymusi;

29.4. lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti teisėtu ir racionaliu panaudojimu;

30. Skundas laikomas didelės rizikos, jeigu nustatomas bent vienas iš šių kriterijų:

30.1. galimas pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui (užtvindymas, griūtis, avarija);

30.2. galimas melioracijos statinio sugadinimas, sunaikinimas ar neteisėtas perstatymas;

30.3. galimas darbų kokybės neatitikimas projektui;

30.4. melioracijos statinių naudojimas ne pagal paskirtį;

30.5. įtariamas lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti panaudojimo pažeidimas;

31. Skundas laikomas vidutinės rizikos, jeigu:

31.1. galimas sisteminis ar pakartotinis pažeidimas;

31.2. skundas susijęs su vykdomais priežiūros ar remonto ar rekonstrukcijos darbais.

32. Visais atvejais, kai skundas laikomas vidutinės rizikos, pirmiausia atliekamas administracinis vertinimas, o jei duomenų nepakanka – Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl patikrinimo vietoje.

33. Skundas laikomas mažos rizikos, jeigu:

33.1. galimas melioracijos techninių dokumentų pažeidimas;

33.2. skundą pateikė institucija ar pateikti objektyvūs įrodymai (nuotraukos, dokumentai, ekspertų išvados).

33.3. įtariamas neteisėtas valstybės turto perleidimas, perdavimas ar panaudojimas;

33.4. skundas susijęs su individualiais kaimynų ginčais dėl melioracijos poveikio;

33.5. skundas grindžiamas subjektyviais vertinimais;

33.6. skundas neturi objektyvių duomenų ar faktinių aplinkybių;

33.7. skundžiamas klausimas jau buvo tikrintas ir pažeidimų nenustatyta;

33.8. galimi pažeidimai gali būti įvertinti remiantis vertinant duomenis Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt, Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinį Mel_DR2LT ar kitų informacinių sistemų ar dokumentų duomenimis.

34. Skundo rizikos vertinimą per 3 darbo dienas nuo skundo Agentūroje gavimo dienos atlieka Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas, parengdamas motyvuotą siūlymą Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjui, ir jį pateikdamas elektroniniu paštu.

35. Galutinį sprendimą dėl skundo rizikos vertinimo bei dėl patikrinimo vietoje ar nuotoliniu būdu priima Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo Agentūroje gavimo dienos. Priimdamas sprendimą, Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas per DBSIS skiria konkrečią užduotį darbuotojui ir surašo sprendimo pagrindimą, kuriame motyvuotai nurodo faktines aplinkybes ir argumentus, lėmusius priimtą sprendimą.

VI SKYRIUS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS

36. Poveikio priemonės skiriamos, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, padarytos žalos dydį, mastą.

37. Gali būti skiriamos šios poveikio priemonės:

37.1. surašomas (Patikrinimo akte) savivaldybėms reikalavimas arba rekomendacija dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių naudojimo ir melioracijos darbų atlikimo;

37.2. teikiamas Žemės ūkio ministerijai pasiūlymus dėl įmonių (rangovų) ir / ar specialistų kvalifikacijos atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo, kai nustatomas šių įmonių ir / ar specialistų,

teikiančių paslaugas, susijusias su valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, reikalavimų melioracijos techniniuose reglamentuose nesilaikymo atvejų;

37.3.savivaldybėms ir kitiems subjektams skiriama administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 256 straipsnio 5 dalį už ūkinės ir (ar) kitokios veiklos vykdymą nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose pažeidžiant šiose teritorijose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir pagal 348 straipsnį už melioracijos sistemų ir statinių naikinimą arba gadinimą melioruotoje žemėje;

38. Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas, atlikęs patikrinimą ir užpildęs Patikrinimo aktą, pagal patikrinimo rezultatus siūlo skirti atitinkamą Aprašo 37.1, 37.2 papunkčiuose nurodytą poveikio priemonę. Su Patikrinimo aktu susipažinęs Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl poveikio priemonės skyrimo ir per 5 darbo dienas paveda kitam (nei atlikusiam patikrinimą) Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojui:

38.1. surašyti reikalavimą savivaldybėms, melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklai taikomos Melioracijos įstatymo nuostatos;

38.2. inicijuoti administracinę teiseną Administracinių nusižengimų registre (toliau – ANR) ir skirti administracinę nuobaudą su administraciniu nurodymu;

38.3. parengti Žemės ūkio ministerijai raštišką motyvuotą siūlymą dėl įmonių ir / ar specialistų kvalifikacijos atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.

39. Galutinį sprendimą dėl Aprašo 37.1, 37.2 papunkčiuose nurodytos poveikio priemonės skyrimo priima Agentūros direktorius.

40. Melioracijos priežiūros skyriaus vedėjas užtikrina savivaldybėms skirtų reikalavimų ir rekomendacijų, nurodytų Patikrinimo akte, ir Privalomojo nurodymo, skirto savivaldybėms ir kitiems subjektams įvykdymo kontrolę.

41. Jeigu asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn nesumoka administracinio nurodymo skirtos administracinės nuobaudos arba jiems surašyti administracinio nusižengimo protokolai be administracinio nurodymo, tokios bylos perduodamos Agentūros Veiklos valdymo departamento Išteklių valdymo skyriui.

42. Melioracijos priežiūros skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo poveikio priemonės skyrimo subjektui dienos, įrašo duomenis į nustatytos formos Patikrinimų rezultatų suvestinę.

43. Savivaldybėms ir kitiems subjektams skirtos poveikio priemonės viešinamos Agentūros interneto svetainėje.

44. Savivaldybė ir kiti subjektai, kurių atžvilgiu priimamas sprendimas skirti poveikio priemonę, informuojamas apie galimybę apskųsti Agentūros sprendimą.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Agentūros priimti individualūs administraciniai sprendimai gali būti skundžiami Agentūros direktoriui, Lietuvos Respublikos žemės ūko ministerijai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____

Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės
priežiūros tvarkos aprašas
1 priedas

(Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo akto forma)

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MELIORACIJOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr._____
(data) (registracijos numeris)

_____
(akto surašymo vieta)

Patikrinimą atliko _____
(patikrinimą atliekančio specialisto (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (ės), telefono Nr., el. paštas)

Dalyvaujant juridinio asmens atstovui (-ams) ar fiziniam asmeniui_____

_____
(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)
(adresas, pašto kodas, telefono Nr., el. paštas)

Patikrinau (-ome) _____
(tikrinamo objekto pavadinimas)

_____
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, telefono Nr., el. paštas)

Faktinio patikrinimo atlikimo data _____

Patikrinimo rūšis (pabraukti atliekamo patikrinimo rūšį):
1. **Melioracijos statinių remonto darbų ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimas.**
2. **Melioracijos statinių rekonstravimo darbų ir su jais susijusios dokumentacijos patikrinimas.**

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

Eil. Nr.	Melioracijos darbų valstybinės priežiūros reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastaba
			x	x	x	
BŪKLĖS VERTINIMAS						
1.	Ar pildomas Linijinių ir Taškinių erdvinių objektų techninės būklės įvertinimo žurnalas?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 42 p.				
2.	Ar būklė tiesiogiai fiksuojama Mel_DR2LT būklės sluoksniuose?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 42 p.				
PROJEKTAVIMAS						
3.	Ar yra parengta ir patvirtinta projektavimo užduotis?	3D-1 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas" patv... / 11.1 p.				
4.	Ar sudaryta LR Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka melioracijos statinių projektavimo darbų sutartis?	3D-1 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas" patvirtinimo / 25 p.				
5.	Ar techninį darbo projektą parengė atestuota įmonė?	3D-258 Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo / 4.1 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos darbų valstybinės priežiūros reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastaba
			x	x	x	
6.	Ar paskirtas melioracijos statinių projekto vadovas turi kvalifikacijos atestatą?	3D-258 Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo / 3.1 p.				
7.	Ar atlikta techninio darbo projekto ekspertizė?	3D-1 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas" patvirtinimo / 11.4 p.				
8.	Ar išduotas statybos leidimas rekonstravimo darbams?	3D-4 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2006 "Melioracijos statinių statybos leidimas" patvirtinimo / 6 p.				
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS						
9.	Ar savivaldybė informavo visuomenę savivaldybės interneto tinklalapyje apie numatomus melioracijos darbus?	3D-883 Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo / 6.4 p.				
10.	Ar rangovas apie numatomus melioracijos darbus visuomenę informavo pakartotinai ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios?	3D-883 Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo / 11 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos darbų valstybinės priežiūros reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastaba
			x	x	x	
11.	Ar statytojas apie numatomus melioracijos darbus visuomenę informavo pakartotinai ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios?	3D-883 Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo / 11 p.				
RANGOS DARBAI						
12.	Ar melioracijos statinių darbų rangos sutartis pasirašyta su rangovu, kuris turi atestatą melioracijos statybos darbams atlikti?	I-323 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas / 8 straipsnio 3 dalis				
13.	Ar paskirtas melioracijos statinio statybos darbų vadovas?	D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo / 32 p.				
14.	Ar paskirtasis melioracijos statybos darbų vadovas turi atestatą vykdyti statybos darbus?	3D-258 Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo / 3.3 p.				
15.	Ar yra paskirtas melioracijos statinių statybos darbų techninės priežiūros vadovas?	D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo / 1.4.2 p.				
16.	Ar paskirtasis statybos darbų techninės priežiūros vadovas turi atestatą melioracijos statinių statybos techninei priežiūrai atlikti?	3D-258 Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo / 3.4 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos darbų valstybinės priežiūros reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastaba
			x	x	x	
17.	Ar statybos darbai vykdomi pagal parengtą techninį darbo projektą?	3D-1 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas" patvirtinimo / 37 p.				
18.	Ar pildomas statybos darbų žurnalas?	D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo / 5.4 p.				
PRIPAŽINIMAS TINKAMAIS NAUDOTI						
19.	Ar buvo sudaryta melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisija?	3D-35 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 "Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo / 8 p.				
20.	Ar surašytas pripažinimo tinkamais naudoti aktas rekonstravus melioracijos statinius?	3D-35 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 "Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo / 20 p.				
21.	Ar buvo surašytas suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktas?	3D-35 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 "Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo / 26 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos darbų valstybinės priežiūros reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastaba
			x	x	x	
MELIORACIJOS STATINIŲ IR SISTEMŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMO SĄRAŠĄ (PRIORITETINIS SĄRAŠAS) IR KT.						
22.	Ar laikomasi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų remonto darbų prioritetų nustatymo tvarkos?	3D-744 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų avarin... / 19-26 p.				
23.	Ar pateikiama informacija apie prioritetinį sąrašą Savivaldybės interneto tinklalapyje?	3D-744 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų avarin.../ 27 p.				
24.	Ar pareiškėjai, kreipęsi dėl gedimų šalinimo, informuojami apie jų įtraukimą/neįtraukimą į Prioritetinį sąrašą?	3D-744 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų avarin.../ 29 p.				
25.	Ar Investicijų projektas parengtas iš savivaldybės biudžeto lėšų?	3D-328 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo / 22 p.				

Patikrinta / nustatyta / pridedami dokumentai:

_____

_____

Išvada:

Reikalavimas / rekomendacija:

Prašome per 5 darbo dienas nuo šio patikrinimo akto gavimo dienos informuoti Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu info@zua.lt, jei nesutinkate su patikrinimo akte nustatytais patikrinimo rezultatais. Jei per nurodytą terminą nebus gautas Jūsų atsakymas, bus laikoma, kad esate informuotas ir sutinkate su atlikto patikrinimo rezultatais.
Dėl tikrinusiojo darbuotojo (-ų) veiksmų galite kreiptis elektroniniu paštu, nurodytu interneto svetainėje www.zua.lt, telefonu + 370 616 46910 arba adresu Gedimino pr. 19, Vilnius.

Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės
priežiūros tvarkos aprašas
2 priedas

(Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo akto forma)
ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MELIORACIJOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr._____
(data) (registracijos numeris)

_____
(akto surašymo vieta)

Patikrinimą atliko _____
(patikrinimą atliekančio specialisto (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (ės), telefono Nr., el. paštas)

Dalyvaujant juridinio asmens atstovui (-ams) ar fiziniam asmeniui_____

_____
(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)
(adresas, pašto kodas, telefono Nr., el. paštas)

Patikrinau (-ome) _____
(tikrinamo objekto pavadinimas)

_____
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, telefono Nr., el. paštas)

Faktinio patikrinimo atlikimo data _____

Patikrinimo rūšis: **Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimas**

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

Eil. Nr.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS						
1.	Ar savivaldybės specialistai, atsakingi už melioraciją, organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės būklės vertinimą?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar.../ 11 p.				
2.	Techninio vertintojo atliekamos melioracijos statinių apžiūros					
2.1	Ar atliekamos sezoninės apžiūros po pavasarinio potvynio, apžiūrint polderių pylimus, taip pat įvykus ekstremalioms klimato sąlygoms?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 15 p.				
2.2	Ar atliekamas neeilinis melioracijos statinių būklės vertinimas / apžiūra gavus melioruotos žemės savininkų, valdytojų ir (ar) suinteresuotų asmenų pranešimus apie melioracijos statinių gedimus?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 16 p.				
2.3	Ar periodinis melioracijos statinių būklės vertinimas / apžiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per trejus metus, pagal savivaldybės patvirtintą grafiką?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 17 p.				
3.	Ar pildomas Linijinių ir Taškinių erdvinių objektų techninės būklės įvertinimo žurnalas?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 42 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
4.	Ar žurnalas pasirašytas techninio vertintojo, atlikusio melioracijos statinių vertinimą / apžiūrą?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 43 p.				
5.	Ar apžiūrų duomenys naudojami planuojant melioracijos statinių priežiūros darbus, remontą ar rekonstravimą, rengiant melioracijos statinių remonto ar rekonstravimo darbų projektavimo užduotis – technines specifikacijas?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 49 p.				
HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS						
6.	Ar tvenkiniams yra parengtos tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklės?	D1-415 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 33 "Dėl Tve... / 2 p.				
7.	Ar paskirtas hidrotechnikos statinių techninis prižiūrėtojas?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 61 p.				
8.	Ar paskirtasis hidrotechnikos statinių techninis prižiūrėtojas turi teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas hidrotechnikos statiniuose?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų				

Eil. Nr.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
		(inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 61 p.				
9.	Hidrotechnikos statinių apžiūros					
9.1	Ar atliekamos hidrotechnikos statinių nuolatinės apžiūros ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tv... / 63.1 p.				
9.2	Ar hidrotechnikos statinių nuolatinių apžiūrų rezultatai surašyti statinio techninės priežiūros žurnale?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tv... / 69.1 p.				
9.3	Ar atliekamos hidrotechnikos statinių kasmetinės apžiūros du kartus per metus?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 63.2 p.				
9.4	Ar hidrotechnikos statinių kasmetinį būklės vertinimą atlieka savivaldybės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 67.2 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
9.5	Ar po kasmetinių apžiūrų surašomi ir registruojami nustatytos formos aktai?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 69.2 p.				
9.6	Ar hidrotechnikos statiniams buvo atlikta specializuota apžiūra?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 63.3 p.				
9.7	Ar specializuotas apžiūras vykdė asmenys, turintys teisę atlikti hidrotechnikos statinių ekspertizę?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 67.3 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
9.8	Ar po specializuotų apžiūrų surašomi ir registruojami nustatytos formos aktai?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 69.2 p.				
9.9	Ar hidrotechnikos statiniams buvo atlikta neeilinė apžiūra?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 63.4 p.				
9.10	Ar neeilinei apžiūrai buvo paskirta komisija?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 67.4 p.				
9.11	Ar po neeilinių apžiūrų surašomi ir registruojami nustatytos formos aktai?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų				

Eil. Nr.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
		(inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 69.2 p.				
POLDERIŲ SIURBLINIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS						
10.	Ar Darbų programoje polderių siurblinių eksploatavimui numatyta lėšų suma atitinka specialiųjų dotacijų tarp savivaldybių polderių eksploatavimui skirtą sumą?	3D-211 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudoj... / 11 p.				
11.	Ar Darbų programoje numatytos papildomos lėšos polderių siurblinių eksploatacijai?	3D-240 Dėl valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo... / 7 p.				
12.	Ar parengtos polderio techninės priežiūros ir naudojimo taisyklės?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 7 p.				
13.	Ar yra paskirtas atsakingas asmuo už polderio priežiūrą?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 17 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
14.	Ar paskirtasis asmuo turi techninės veiklos vadovo atestatą?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 16 p.				
15.	Polderių statinių techninės būklės vertinimas					
15.1	Ar yra vertinama polderių statinių techninė būklė atliekant nuolatines apžiūras?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 18 p.				
15.2	Ar nuolatinės apžiūros atliekamos pagal metų pradžioje sudarytus polderių techninių apžiūrų planus (grafikus)?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 18.1 p.				
15.3	Ar yra vertinama polderių statinių techninė būklė atliekant sezonines apžiūras?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 18 p.				

Eil. Nr.	Melioracijos ir hidrotechnikos statinių naudojimo valstybinės priežiūros patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
15.4	Ar buvo atliktos neeilinės apžiūros?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 18.3 p.				
16.	Ar (Siurblinių) stebėjimų ir matavimų duomenys ir tikrinimo rezultatai surašomi į nustatytos formos žurnalą?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 34 p.				
17.	Ar polderio siurblinės patalpose saugoma techninė dokumentacija, reikalinga siurblinės ir polderio techninei priežiūrai?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 35 p.				

Patikrinta / nustatyta / pridedami dokumentai:

_____

_____

Išvada:

_____

_____

Reikalavimas / rekomendacija:

Prašome per 5 darbo dienas nuo šio patikrinimo akto gavimo dienos informuoti Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu info@zua.lt, jei nesutinkate su patikrinimo akte nustatytais patikrinimo rezultatais. Jei per nurodytą terminą nebus gautas Jūsų atsakymas, bus laikoma, kad esate informuotas ir sutinkate su atlikto patikrinimo rezultatais.
Dėl tikrinusiojo darbuotojo (-ų) veiksmų galite kreiptis elektroniniu paštu, nurodytu interneto svetainėje www.zua.lt, telefonu + 370 616 46910 arba adresu Gedimino pr. 19, Vilnius.

Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės
priežiūros tvarkos aprašas
3 priedas

(Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo akto forma)
ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MELIORACIJOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr._____
(data) (registracijos numeris)

_____
(akto surašymo vieta)

Patikrinimą atliko _____
(patikrinimą atliekančio specialisto (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (ės), telefono Nr., el. paštas)

Dalyvaujant juridinio asmens atstovui (-ams) ar fiziniam asmeniui_____

_____
(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)
(adresas, pašto kodas, telefono Nr., el. paštas)

Patikrinau (-ome) _____
(tikrinamo objekto pavadinimas)

_____
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, telefono Nr., el. paštas)

Faktinio patikrinimo atlikimo data _____

Patikrinimo rūšis: **Kompleksinis patikrinimas**

KONTROLINIAI KLAUSIMAI

Eil. Nr.	Kompleksinio patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
1.	Ar savivaldybės specialistai, atsakingi už melioraciją, išduoda technines sąlygas statiniams, inžineriniams tinklams ir inžineriniams statiniams melioruotoje žemėje projektuoti?	283 Dėl Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisyklių / 2 p.				
2.	Ar melioracijos statinių darbų rangos sutartis pasirašyta su rangovu, kuris turi atestatą melioracijos statybos darbams atlikti?	I-323 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas / 8 straipsnio 3 dalis				
3.	Ar pastačius, rekonstravus, suremontavus ir kitaip pertvarkius valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, jų kompleksus bei priklausinius yra atliekamos pripažinimo tinkamais naudoti procedūros (surašomi aktai)?	3D-35 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 "Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo / 20, 26 p.				
4.	Ar statybos techninis prižiūrėtojas kartu su Rangovu dalyvauja melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbe?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 22.16 p.				
AVARINIAI GEDIMAI						
5.	Ar registruojami melioracijos statinių avariniai gedimai?	3D-744 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų avarinių... / 5 p.				

Eil. Nr.	Kompleksinio patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
6.	Ar laikomasi prašymų vertinimo tvarkos?	3D-744 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų avarinių... / 9-12 p.				
7.	Ar po Apžiūros akto pasirašymo raštu informuojamas Pareiškėjas?	3D-744 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų avarinių... / 13 p.				
8.	Ar pabaigus melioracijos statinių ir (ar) melioracijos sistemų avarinio gedimo šalinimo darbus surašomas darbų užbaigimo aktas, kurį pasirašo Skyriaus specialistai, rangovas?	3D-744 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų avarinių.../ 18 p.				
9.	Ar kiekvienų metų ketvirčio pabaigoje Savivaldybės interneto puslapyje viešai pateikiama informacija apie tą ketvirtį atliktus gedimų šalinimo darbus?	3D-744 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų avarinių... / 31 p.				
10.	Ar valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remontas neviršija 30 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų?	3D-211 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudoj... / 15.1.1 p.				
MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS						
11.	Ar savivaldybės specialistai, atsakingi už melioraciją, organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės būklės vertinimą?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 11 p.				
12.	Ar periodinis melioracijos statinių būklės vertinimas / apžiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per trejus metus, pagal savivaldybės patvirtintą grafiką?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 17 p.				

Eil. Nr.	Kompleksinio patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
13.	Ar pildomas Linijinių ir Taškinių erdvinių objektų techninės būklės įvertinimo žurnalas?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 42 p.				
14.	Ar žurnalas pasirašytas techninio vertintojo, atlikusio melioracijos statinių vertinimą / apžiūrą?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 43 p.				
15.	Ar būklė tiesiogiai fiksuojama Mel_DR2LT būklės sluoksniuose?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 42 p.				
16.	Ar Mel_DR2LT tikslinamas nuolat?	3D-218 Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos dar... / 46 p.				
17.	Ar melioracijos sistemų remonto ir priežiūros darbai planuojami ir lėšų poreikis melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti savivaldybėje įvertinamas pagal Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodiką?	3D-211 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudoj... / 13 p.				
18.	Ar savivaldybės kiekvienais metais iki vasario 1 dienos elektroniniu būdu ŽISIS duomenų tvarkytojui teikia atnaujintą Mel_DR2LT?	3D-243 Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo / 18.4 p.				

Eil. Nr.	Kompleksinio patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS						
19.	Hidrotechnikos statinių apžiūros					
19.1	Ar atliekamos hidrotechnikos statinių nuolatinės apžiūros ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tv... / 63.1 p.				
19.2	Ar atliekamos hidrotechnikos statinių kasmetinės apžiūros du kartus per metus?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 63.2 p.				
19.3	Ar hidrotechnikos statiniams buvo atlikta specializuota apžiūra?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 63.3 p.				
19.4	Ar hidrotechnikos statiniams buvo atlikta neeilinė apžiūra?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 63.4 p.				

Eil. Nr.	Kompleksinio patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
20.	Ar hidrotechnikos statinių kasmetinį būklės vertinimą atlieka savivaldybės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija?	D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo / 67.2 p.				
POLDERIŲ SIURBLINIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS						
21.	Ar polderių siurblinėms eksploatuoti skirta / panaudota lėšų suma neviršija specialiųjų dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąraše skirtos sumos?	3D-240 Dėl valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo / 7 p.				
22.	Ar parengtos polderio techninės priežiūros ir naudojimo taisyklės?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 7 p.				
23.	Ar yra paskirtas asmuo, atsakingas už polderio priežiūrą?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 17 p.				
24.	Polderių statinių techninės būklės vertinimas					

Eil. Nr.	Kompleksinio patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
24.1	Ar yra vertinama polderių statinių techninė būklė atliekant nuolatines apžiūras?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 18 p.				
24.2	Ar yra vertinama polderių statinių techninė būklė atliekant sezonines apžiūras?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 18 p.				
24.3	Ar yra vertinama polderių statinių techninė būklė atliekant neeilines apžiūras?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 18 p.				
25.	Ar nuolatinės apžiūros atliekamos pagal metų pradžioje sudarytus polderių techninių apžiūrų planus (grafikus)?	3D-452 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.10.03:2014 „Polderių techninė priežiūra ir naudojimas. pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo / 18.1 p.				
MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITA						
26.	Ar savivaldybė suderintus topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus per mėnesį perduoda ŽISIS duomenų tvarkytojui?	3D-243 Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo / 18.6 p.				

Eil. Nr.	Kompleksinio patikrinimo reikalavimų klausimai	Reikalavimą nusakantis teisės aktas/punktas	Atitiktis reikalavimams			
			Taip	Ne	Neaktualu	Pastabos
			x	x	x	
27.	Ar savivaldybė pasirašytus pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktus per 5 darbo dienas perduoda ŽISIS duomenų tvarkytojui?	3D-243 Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo / 18.7 p.				

Patikrinta / nustatyta / pridedami dokumentai:

Išvada:

Reikalavimas / rekomendacija:

Prašome per 5 darbo dienas nuo šio patikrinimo akto gavimo dienos informuoti Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu info@zua.lt, jei nesutinkate su patikrinimo akte nustatytais patikrinimo rezultatais. Jei per nurodytą terminą nebus gautas Jūsų atsakymas, bus laikoma, kad esate informuotas ir sutinkate su atlikto patikrinimo rezultatais.
Dėl tikrinusiojo darbuotojo (-ų) veiksmų galite kreiptis elektroniniu paštu, nurodytu interneto svetainėje www.zua.lt, telefonu + 370 616 46910 arba adresu Gedimino pr. 19, Vilnius.

Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės
priežiūros tvarkos aprašas
4 priedas

(Melioracijos valstybinės priežiūros patikrinimo akto forma)

ŽEMĖS ŪKIO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MELIORACIJOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr._____
(data) (registracijos numeris)

_____
(akto surašymo vieta)

Patikrinimą atliko _____
(patikrinimą atliekančio specialisto (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (ės), telefono Nr., el. paštas)

Dalyvaujant juridinio asmens atstovui (-ams) ar fiziniam asmeniui _____
(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)
(adresas, pašto kodas, telefono Nr., el. paštas)

Patikrinau (-ome)_____
(tikrinamo objekto pavadinimas)
_____
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, telefono Nr., el. paštas)

Faktinio patikrinimo atlikimo data _____

Patikrinimo rūšis: **Melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra (esant neplaniniam patikrinimui)**

Patikrinta / nustatyta / pridedami dokumentai:
_____
_____

Išvada:
_____
_____

Reikalavimas / rekomendacija:
_____
_____

Prašome per 5 darbo dienas nuo šio patikrinimo akto gavimo dienos informuoti Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu info@zua.lt, jei nesutinkate su patikrinimo akte nustatytais patikrinimo rezultatais. Jei per nurodytą terminą nebus gautas Jūsų atsakymas, bus laikoma, kad esate informuotas ir sutinkate su atlikto patikrinimo rezultatais.
Dėl tikrinusiojo darbuotojo (-ų) veiksmų galite kreiptis elektroniniu paštu, nurodytu interneto svetainėje www.zua.lt, telefonu + 370 616 46910 arba adresu Gedimino pr. 19, Vilnius.

_____

Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės
priežiūros tvarkos aprašas
5 priedas

PATIKRINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Savivaldybė	Akto/rašto data ir numeris	Reikalavimo nurodymas (data, numeris, įvykdymo terminas)	Reikalavimo įvykdymo rezultatas	Rekomendacijos nurodymas (data, numeris, įvykdymo terminas)	Rekomendacijos įvykdymo rezultatas	Privalomasis nurodymas (data, numeris, įvykdymo terminas)	Privalomojo nurodymo įvykdymo rezultatas	Administracinė nuobauda	Pastabos

_____

Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės
priežiūros tvarkos aprašas
6 priedas

TIKRINAMOJO SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

1. Teisė pasirengti patikrinimams:

1.1. teisė žinoti, ar tikrinamas subjektas bus tikrinamas einamaisiais metais ar kitu trumpesniu laikotarpiu. Patvirtintas einamųjų metų Melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo patikrinimų planas viešai skelbiamas www.zua.lrv.lt interneto svetainėje;

1.2. teisė būti informuotam apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą prieš 10 darbo dienų raštu arba elektroniniu būdu. Agentūros pranešime turėtų būti nurodyta: atliekamo patikrinimo pagrindas, terminas, dalykas ir preliminarus dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti priežiūrą atliekančiam subjektui, sąrašas;

1.3. Agentūros interneto svetainės puslapyje galite susipažinti su Patikrinimo aktu. https://zua.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/melioracija/melioracija-kontroliniai-klausimynai/

2. Teisė į konsultaciją ir informaciją:

2.1. teisė gauti konsultaciją ar kitą informaciją teisės aktų reikalavimų taikymo klausimais pagal Agentūros kompetenciją;

2.2. Tikrinamajam subjektui poveikio priemonės netaikomos, jeigu jis savo veikloje vadovavosi Agentūros rašytine, viešai paskelbta ar kitaip įpareigojančia konsultacija, kuri vėliau pripažįstama klaidinga, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;

2.3. interneto svetainėje www.zua.lrv.lt skiltyje „Veikla“, pasirinkus skiltį „Melioracija“ ūkio subjektas gali rasti šią informaciją:

a) melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimui taikytinų ir reikalavimus numatančių teisės aktų sąrašą;

b) patvirtintą einamųjų metų Melioracijos darbų ir melioracijos sistemų naudojimo patikrinimų planą;

c) Patikrinimo aktus;

d) informaciją apie konsultavimą;

e) patikrinimų atlikimo tvarką ir priimtų sprendimų apskundimo tvarką;

f) veiklos ataskaitas;

3. Teisė žinoti patikrinimo pagrindą:

3.1. tikrinamojo subjekto atstovas turi teisę reikalauti, kad Agentūros darbuotojas prisistatytų ir pateiktų galiojantį Valstybės tarnautojo pažymėjimą arba kitą patvirtinantį savo įgaliojimus dokumentą.

3.2. neplaninių patikrinimų atvejais – Agentūros darbuotojas privalo pateikti, o tikrinamojo subjekto atstovas turi teisę susipažinti su sprendimu atlikti neplaninį patikrinimą (motyvuotas raštiškas Rinkos priežiūros departamento direktoriaus pavedimas, įrašytas DBSIS, atlikti neplaninį patikrinimą);

3.3. apie numatomą planinį arba neplaninį patikrinimą savivaldybės ir ūkio subjektai (jeigu tokie yra) informuojami el. paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo planinio patikrinimo;

4. Teisė dalyvauti patikrinimo procese:

4.1. teisė dalyvauti asmeniškai arba paskirti atstovą patikrinimo metu tikrinant faktines aplinkybes;

4.2. teisė susipažinti su patikrinimo metu surinkta informacija, patikrinimo aktu ir žodžiu arba raštu teikti paaiškinimus;

4.3. teisė patikrinimo metu teikti klausimus Agentūros darbuotojams ir gauti jų konsultaciją;

4.4. teisė patikrinimo metu Agentūros darbuotojui neteikti dokumentų, jeigu:

a) prašo konkrečios formos dokumentų ar duomenų, kurių rengimas nenumatytas teisės aktuose ir tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas, kas reikalautų neproporcingai didelių darbo ir laiko sąnaudų;

b) dokumentai ar jų kopijos jau pateikti kitai priežiūros institucijai ir raštu nurodomas jų turėtojas;

5. Teisė į sąžiningą priežiūrą:

5.1. teisė kreiptis į Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Melioracijos priežiūros skyriaus vedėją dėl tikrintojų įgaliojimų viršijimo ar kitų neteisėtų veiksmų;

5.2. teisė teisės aktų nustatyta tvarka skųsti teismui Jūsų teises ar teisėtus interesus galimai pažeidžiančius Agentūros veiksmus, neveikimą ar priimtus administracinius sprendimus;

5.3. teisė, susidūrus su korupcinio pobūdžio veiksmais ar elgesiu, kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą;

5.5. teisė teikti pasiūlymus dėl kontrolinių klausimynų sudarymo, o jeigu atitinkamai veiklos sričiai klausimyno nėra – skatinti kontrolinio klausimyno sukūrimą.

6. Pareiga bendradarbiauti Agentūrai atliekant patikrinimą:

6.1. įsileisti prisistačiusius Agentūros darbuotojus į veiklos vykdymo vietą, patalpas ar tikrinti numatytą teritoriją ir sudaryti sąlygas jų darbui;

6.2. Agentūros darbuotojo reikalavimu teikti paaiškinimus žodžiu ir (ar) raštu.

7. Pareiga teikti informaciją:

7.1. patikrinimo metu teikti Agentūros darbuotojo prašymu patikrinimui atlikti reikalingą informaciją ir duomenis bei dokumentus arba jų kopijas;

Patikrinimo metu, Agentūros darbuotojui pareikalavus, pateikti patikrinimui atlikti reikalingą informaciją, duomenis, dokumentus arba jų kopijas.

7.2. nesant galimybių informaciją ar dokumentus pateikti patikrinimo metu – juos pateikti per Agentūros darbuotojo nustatomą protingą terminą; (patikrinimo akte) nurodytais kontaktais el. paštu.

7.3. teikti teisingą ir išsamią informaciją.

8. Pareiga vykdyti teisėtus priežiūros institucijos nurodymus:

8.1. teisės aktuose nustatytais atvejais vykdyti Agentūros ar jo darbuotojo raštu nurodytas priemones;

8.2. Agentūros darbuotojų nustatytais terminais pašalinti nustatytus veiklos trūkumus ar teisės aktų pažeidimus, įskaitant tuos, už kuriuos ūkio subjektui nebuvo taikytos poveikio priemonės.

_____

Melioracijos darbų ir melioracijos
statinių naudojimo valstybinės
priežiūros tvarkos aprašas
7 priedas

(privalomojo nurodymo forma)
PRIVALOMASIS NURODYMAS
_____ Nr._____
(data) (registracijos Nr.)

_____
(surašymo vieta)

Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 6 str. ir 7 str. 2 p., Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“, 11.8 ir 12.1 papunkčiais,

_____
(juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

_____
(adresas, kodas, telefonas, el. paštas)

nurodau (-ome):

_____
(įrašyti privalomą atlikti veiksmą, pvz., pateikti dokumentus, informaciją, pašalinti melioracijos darbus ar melioracijos statinių naudojimą reguliuojančių teisės aktų pažeidimus, arba kokias melioracijos statinių atkūrimo priemones turi įgyvendinti asmuo, kuriam duodamas šis privalomasis nurodymas, atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus)

_____

_____

Šiame privalomajame nurodyme išvardintus reikalavimus Jūs privalote įvykdyti iki 20___-___-___
(data)
ir juos įvykdęs nedelsdamas privalote informuoti Žemės ūkio agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu info@zua.lt.

Šis privalomasis nurodymas gali būti skundžiamas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu, gali būti apskųstas per 30 dienų nuo jo gavimo dienos, pateikiant skundą Žemės ūkio agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius) arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius), arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius), arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius, ar per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt/).
Asmenys, neįvykdę privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____

Pakeitimai:

1.
Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas
Nr. VĮ-218, 2025-08-01, paskelbta TAR 2025-08-01, i. k. 2025-13648
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2025 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. VĮ-59 „Dėl Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.
Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas
Nr. VĮ-72, 2026-03-19, paskelbta TAR 2026-03-19, i. k. 2026-04292
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2025 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. VĮ-59 „Dėl Melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo